

**Nr. 132 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei.
22. August 1936***R 22/1467, Bl. 242–243 Reinkonzept**Beginn:**Beginn:**Betr.: Schutzhaft.*

Trotz der im April 1934 von dem Herrn Reichsminister des Innern erlassenen Richtlinien über die Verhängung von Schutzhaft¹ haben sich in der Praxis vielfach Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten in Schutzhaftangelegenheiten zwischen den Justiz- und den Polizeibehörden ergeben. Insbesondere ist trotz der Bestimmung, daß die Verhängung von Schutzhaft zur Ahndung strafbarer Handlungen nicht zulässig ist (Nr. III, 3 der Richtlinien²), wiederholt die Beobachtung gemacht worden, daß Personen viele Monate im Zusammenhang mit einer verhältnismäßig geringfügigen Straftat in Schutzhaft gehalten worden sind. Mir ist nicht bekannt, ob die Absicht besteht, über die Fragen der Schutzhaft eine *allgemeine* und umfassende Neuregelung zu treffen. Eine solche Neuregelung würde ich begrüßen, denn die Richtlinien vom April 1934 werden offenbar in der Praxis vielfach nicht mehr beachtet. Auf jeden Fall möchte ich es für notwendig erachten, die Zulässigkeit staatspolizeilicher Maßnahmen bei strafbaren Handlungen alsbald klarzustellen und das Vorgehen der Staatspolizei auch in der Praxis mit dem Vorgehen der Justizbehörden in Einklang zu bringen. Dabei kann nach wie vor nur davon ausgegangen werden, daß die Verfolgung strafbarer Handlungen Aufgabe der Justizbehörden ist. Nur ausnahmsweise wird daher auch trotz des Vorliegens eines richterlichen Haftbefehls das Verbleiben eines Beschuldigten in Schutzhaft in Frage kommen können. Solche Ausnahmefälle können sich z. B. ergeben, wenn ein gefährlicher Staatsfeind ohne Rücksicht auf die von den Justizbehörden verfolgte, vielleicht unpolitische Straftat in Schutzhaft ist. Eine nähere Regelung der Haftfrage halte ich für besonders dringlich.

Zu diesem Zweck hat bereits anlässlich einiger Einzelfälle der G[eneral]-St[aats]A[nwalt] in Dresden nach Benehmen mit dem Präsidenten des Sächs[ischen] Staatspolizeiamtes vorgeschlagen, die aus der anliegenden Berichtsabschrift ersichtliche, zwischen ihm und dem Präsidenten des Sächs. Landespolizeiamtes beabsichtigte Verständigung gutzuheißen³. Das vorgeschlagene Zusammen-

¹ Geh. RdErl. des RIM an die Landesregierungen und Reichsstatthalter vom 12. 4. 1934; R 22/1467, Bl. 148–153. Inhalt s. ARH II/2, Nr. 182 Anm. 4, 5; GRUCHMANN, Justiz, S. 548 f. Der Erlaß war formell noch in Kraft, jedoch hatte ihn die Gestapo nie beachtet.

² Zit. in ARH II/2, Nr. 182 Anm. 5. Zu den Bemühungen der Justiz um eine klare Abgrenzung zwischen Schutzhaft und Strafgerichtsbarkeit s. auch ARH II/2, Nr. 206.

³ Mit Schreiben vom 26. 6. 1936 hatte der Dresdner GStA Dr. Heinrich Jung dem RJuM folg, mit der sächs. Gestapo vereinbarte Regelung zur Genehmigung unterbreitet: „Ist ein Beschuldigter von seiten der Staatspolizei aus Anlaß der Ermittlungen in Schutzhaft genommen worden, so soll die Staatsanwaltschaft nach Eingang der Sache bei ihr prüfen, ob sie zur Durchführung des Verfahrens die Anordnung der gerichtlichen Untersuchungshaft für erforderlich hält. Bejahendenfalls soll sie Haftbefehl erwirken und von dessen Erlaß der Staatspolizei Kenntnis geben mit dem Ersuchen, den Beschuldigten aus der Schutzhaft in die gerichtliche Untersuchungshaft zu überführen. Diesem Überführungsersuchen soll von seiten der Staatspolizei grundsätzlich entsprochen werden. Sollte aus ganz besonderen Gründen die Staatspolizei in Einzelfällen einen Verbleib des Beschuldigten trotz bestehenden richterlichen Haftbefehls in der Schutzhaft für erforderlich halten, so muß sie sich diesbezüglich mit dem zuständigen Oberstaatsanwalt ins Benehmen setzen und hat in jedem Falle das Bestehen eines gerichtlichen Haftbefehls bei sich zu notieren, so daß im Falle der Aufhebung der Schutzhaft die Überführung in die gerichtliche Untersuchungshaft erfolgt. – Falls das Ergebnis der Prüfung der Haftfrage seitens der Staatsanwaltschaft bei Eingang der Akten dahin geht, daß die Erwirkung eines gerichtlichen Haftbefehls nicht erforderlich erscheint, so soll die Staatsanwaltschaft der Staatspolizei mitteilen, daß sie einen gerichtlichen Haftbefehl nicht erwirken werde. Alsdann ist die Schutzhaftbehörde verpflichtet, die Staatsanwaltschaft

wirken zwischen den Justiz- und den Polizeibehörden erscheint mir zweckmäßig. Die Einführung einer solchen Regelung für das ganze Reich würde ich daher für erwünscht halten. Für eine baldgefl. Äußerung wäre ich dankbar und darf eine Besprechung der Einzelheiten zwischen den beteiligten Sachbearbeitern anregen⁴.

I. V.
Dr. F[reisler]

über die weitere Entwicklung der Schutzhaft zu unterrichten und ihr insbesondere rechtzeitig Anzeige zu machen, wenn der Schutzhaftbefehl aufgehoben wird, und zwar unter Mitteilung der Entlassungsadresse des Beschuldigten. Sollte ein Beschuldigter, gegen den ein richterlicher Haftbefehl läuft und vorher Schutzhaftbefehl bestanden hat, aus der gerichtlichen Untersuchungshaft entlassen werden, so ist der Beschuldigte dem Geheimen Staatspolizeiamt Sachsen wieder zuzuführen. [...] Wird in einer Sache, in der Schutzhaftbefehl besteht, die Einstellung des Strafverfahrens verfügt, so ist die Schutzhaftbehörde hiervon sofort in Kenntnis zu setzen. Auch sonst soll von Umständen, die im Laufe des Strafverfahrens ermittelt werden und für die Frage der Aufhebung der Schutzhaft von Bedeutung sein könnten, sofort Mitteilung an die Schutzhaftbehörde erfolgen.“ R 22/1467, Bl. 234 f.

⁴ Am 7. 10. 1936 antwortete der Vertreter Heydrichs und Leiter der Abt. V (Verwaltung und Gesetzgebung) im Hauptamt Sicherheitspolizei, Werner Best, er bearbeite z. Z. eine grundleg. Neufassung der Schutzhaftbestimmungen: „Dabei wird auch die Zulässigkeit der Verhängung der Schutzhaft beim Vorliegen strafbarer Handlungen genau abgegrenzt und ein Zusammenarbeiten mit den Justizbehörden sichergestellt werden.“ In „Ausnahmefällen“ sei aber die Schutzhaft bei strafbaren Tatbeständen auch weiterhin unverzichtbar, etwa wenn eine größere Anzahl Beschuldigter gleichzeitig zu vernehmen und gegenüberzustellen sei; R 22/1467, Bl. 255 f.; GRUCHMANN, Justiz, S. 560 f. Am 5. 11. 1936 ließ sich OstA Klemm beim Sachbearbeiter im Gestapa vertraul. über die Grundgedanken des gepl. Entwurfs orientieren: „Danach soll die Schutzhaft wieder die Schutzhaft in ihrer ursprünglichsten Bedeutung werden; daneben ist eine Verwahrungshaft geplant, die entweder vorbeugenden Charakters ist oder in besonders umfangreichen Verfahren lediglich den Charakter der Verwahrungshaft hat.“ Ein Mißbrauch solle durch „bestimmte Einzelvorschriften“ ausgeschlossen werden; R 22/1467, Bl. 256v.

In der Folge hörte das RJuM auch nach zweimaliger schriftl. Anfrage (vom 5. 5. und 16. 7. 1937; ebd. Bl. 284, 287) nichts mehr zum Stand der Neuregelung, bis der RFSSChDP am 25. 1. 1938 von sich aus durch Geheimerlaß neue Bestimmungen in Kraft setzte. Ihr § 1 führte über die Zulässigkeit der Schutzhaft aus: „Die Schutzhaft kann als Zwangsmaßnahme der Geheimen Staatspolizei zur Abwehr aller volks- und staatsfeindlichen Bestrebungen gegen Personen angeordnet werden, die durch ihr Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Volkes und Staates gefährden. – Die Schutzhaft darf nicht zu Strafzwecken oder als Ersatz für Strafhaft angeordnet werden. Strafbare Handlungen sind durch die Gerichte abzuurteilen.“ R 22/1467, Bl. 422–425; vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 561 f. Damit war wohl erreicht, daß der Gestapo durch innerdienstl. Verfügung Übergriffe auf das Gebiet der Rechtspflege untersagt waren. Nicht erreicht aber war die von der Justiz seit 1935 angestrebte Verrechtlichung der Schutzhaft, weil ihre Zulässigkeit und ihr Verfahren weiterhin weder exakt abgegrenzt noch gerichtl. nachprüfbar waren. Eine Chefpräsidententagung im RJuM vom 23./24. 1. 1939 schloß Gürtner mit der Feststellung, „daß im Interesse der Justiz die Fälle zu bedauern sind, in denen die Schutzhaft als berechnete Kritik an der Justiz zu betrachten ist, im übrigen kann gegen Präventivmaßnahmen nichts eingewandt werden“; R 22/1469, Bl. 312–316. Die anwesenden Generalstaatsanwälte und OLG-Präsidenten mußten dies dahin verstehen, daß die Strafjustiz zu noch schärferen Urteilen finden müsse, um der Gestapo keinen Anlaß zur Inschutzhaftnahme zu liefern.

Zitierhinweis

Nr. 132 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 22. August 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d132>